a

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA Y PROCURA

Universidad de A Coruña ◊ Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña ◊ Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña

Curso 2026-2027

Asignatura: **ACTOS DE COMUNICACION**
Sesiones: **19 Y 20 OCTUBRE**
Docente: **SANDRA MOSTEIRO COSTA**
Actividad: **CASO PRÁCTICO EVALUABLE**

Estudiante: (Nombre y Apellidos): _____

Grupo: _____

Instrucciones y premisas

- **Material de apoyo: LEC y el dossier de jurisprudencia de la Sala 1.ª del TS sobre el cómputo de los plazos (B. Blázquez Martín, Diario La Ley nº 9970).**
- A efectos de este ejercicio, se excluyen los **festivos** nacionales, autonómicos y locales y se consi**deran hábiles los días de lunes a viernes**. Es una premisa didáctica, no el calendario de un partido judicial concreto.
- El plazo de apelación es de **20 días hábiles** (art. 458 LEC).
- Todas las notificaciones se practican **por LexNET** y ambas partes actúan con procurador y abogado.
- **Justifica cada respuesta** citando el precepto y, cuando proceda, la resolución del TS que la sustenta.

Hechos comunes

Construcciones Rivas, S.L. (demandante) reclama a Mobiliario Norte, S.A. (demandada) una cantidad por incumplimiento contractual. Mobiliario Norte formula además reconvención. El Juzgado de Primera Instancia dicta sentencia que estima parcialmente la demanda y también la reconvención.

Escenario 1. Día inicial y día final

El órgano judicial remite la sentencia al Colegio de Procuradores el **jueves 12 de febrero de 2026 a las 13:45 h**. El procurador de Rivas abre el mensaje el **lunes 16 de febrero** de 2026.

a) ¿Cuándo se tiene por realizada la notificación?

b) ¿Cuándo empieza y cuándo vence el plazo de apelación? ¿Hasta qué momento puede presentarse el recurso?

c) Si el escrito de apelación se presenta el día de gracia a las 12:00 h, ¿está en plazo? ¿Y si se presenta ese día a las 16:00 h?

d) Si el Juzgado hubiera remitido la sentencia a las 15:30 h del 12 de febrero de 2026, ¿cambiaría algo?

Escenario 2. Interrupción por aclaración

Rivas solicita el **martes 17 de febrero** de 2026 la aclaración de un pronunciamiento de la sentencia. El Juzgado dicta auto denegando la aclaración, que se remite por LexNET el **lunes 23 de febrero de 2026 a las 10:00 h**.

a) ¿Interrumpe la petición el plazo para apelar? ¿Se reanuda el cómputo por los días que quedaban o se reinicia por entero?

b) Calcula el nuevo plazo y el último momento para presentar la apelación.

c) Tras el auto denegatorio, Rivas presenta el 26 de febrero de 2026 un escrito pidiendo el complemento de la sentencia por una supuesta omisión de pronunciamiento. ¿Interrumpe este escrito el plazo? ¿Concurre alguna excepción?

Escenario 3. Errores materiales

Mobiliario Norte detecta que la sentencia contiene un error aritmético evidente en una suma. Plantea dos opciones:

- **Opción A:** pedir la rectificación **dentro de los dos días** hábiles siguientes a la notificación de la sentencia del escenario 1, realizada el viernes 13 de febrero de 2026.
- **Opción B:** pedirla **semanas después**, ya transcurrido el plazo de apelación, apoyándose en el art. 214.3 LEC.

Además, el Juzgado corrige de oficio una errata de fecha irrelevante en el encabezamiento.

a) ¿Qué efecto tiene cada opción sobre el plazo para recurrir?

b) ¿Reinicia el plazo la corrección de oficio de la errata?

Escenario 4. Suspensión por copia de la grabación

En un pleito distinto, la sentencia se remite al Colegio de Procuradores por LexNET el lunes 2 de febrero de 2026 a las 10:00 h. El plazo de apelación de Mobiliario Norte vence el **martes 3 de marzo** de 2026 (el día de gracia llega hasta las **15:00 h del miércoles 4 de marzo** de 2026). El **lunes 2 de marzo de 2026 a las 21:55 h** su abogado solicita una copia de la grabación del juicio y pide la suspensión del plazo. El LAJ resuelve el **lunes 16 de marzo** de 2026, acuerda la copia y suspende el plazo con efectos desde el 2 de marzo de 2026. La parte presenta la apelación el **viernes 20 de marzo** de 2026, dentro del plazo resultante de esa resolución.

a) ¿Está en plazo el recurso?

b) ¿Cambiaría la respuesta si el abogado hubiera pedido la copia el día siguiente a la notificación de la sentencia y el Juzgado hubiera tardado mes y medio en contestar?

Escenario 5. Renuncia del abogado y fuerza mayor

En el pleito del Escenario 4, el abogado de la parte renuncia a la defensa el martes 17 de febrero de 2026, a mitad del plazo y la parte pide que se le amplíe el plazo por «fuerza mayor». El Juzgado concede diez días más.

Pregunta: ¿Es correcta esa asimilación? ¿Qué diría el TS si la Audiencia declarara extemporáneo el recurso? ¿Qué diferencia habría si el motivo fuera una intervención quirúrgica del abogado?

Escenario 6. Plazos sustantivos y día de gracia

Estudio Legal Pérez reclama honorarios sometidos a un plazo de prescripción de tres años (art. 1967 CC). En este supuesto, el último día de dicho plazo es el martes 17 de febrero de 2026 y se parte de que no ha habido interrupciones previas de la prescripción. Presenta la demanda por LexNET el 17 de febrero de 2026 a las 22:40 h. Otro despacho, en idéntica situación, la presenta el miércoles 18 de febrero de 2026 a las 12:00 h, alegando el día de gracia del art. 135.5 LEC.

a) ¿Está en plazo la primera demanda?

b) ¿Puede salvarse la segunda demanda con el día de gracia? ¿Qué establece el art. 135.5 LEC aplicable en 2026?

Preguntas de reflexión

1. ¿Por qué el TS es más estricto con la falta de traslado de copias (arts. 276 y 277 LEC) que con otros defectos? ¿Por qué no hay indefensión en estos casos?

2. ¿Tiene sentido mantener el día de gracia con la presentación telemática disponible 24 horas?

3. ¿Qué papel juega la **confianza legítima** en la suspensión y en la interrupción de los plazos?